



COMUNE DI AVELLA

(Provincia di Avellino)

Città d'Arte

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 25 DEL 21/01/2026	OGGETTO: GIUDIZIO R.G. N. 2320-2016 INNANZI IL TRIBUNALE CIVILE DI AVELLINO TRA CONSORZIO UNICO BACINO E IL COMUNE DI AVELLA. PAGAMENTO SU SENTENZA. PROVVEDIMENTI.
Registro Generale N. 29 DEL 21/01/2026	

L'anno **duemilaventisei**, il giorno **ventuno**, del mese di **gennaio** nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Sulla base delle funzioni attribuite ai Dirigenti dal T.U.E.L. - D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

Visti:

- l'art. 107 del T.U.E.L. - D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii.;
- l'art. 4 comma 2, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., che prevede la distinzione delle funzioni proprie degli organi di indirizzo e direzione politica rispetto alle competenze e responsabilità dei dirigenti, riservando a questi ultimi, tra l'altro, i compiti di gestione amministrativa;
- lo Statuto Comunale vigente;
- il Regolamento vigente di contabilità;

Accertata la competenza ad adottare il presente atto in forza del Decreto Sindacale n. 20/2025 con cui sono state attribuite funzioni dirigenziali;

Vista la sentenza resa dal Tribunale Civile di Avellino, nel giudizio recante R.G. n. 2320/2016 promosso dal Consorzio Unico di Bacino contro il Comune di Avella, ritualmente notificata e acquisita al protocollo dell'Ente comunale n. 9749/2024;

Dato atto che la Sentenza emessa è esecutive *ex lege* per cui occorre procedere al riconoscimento del debito in questione al fine di evitare azioni esecutive;

Dato atto Che pertanto v'è un vero e proprio obbligo per l'Ente di riconoscere le sentenze esecutive "tempestivamente" ed "entro l'anno" (secondo la giurisprudenza giuscontabile), tenendo pure in conto che le procedure del pagamento devono in ogni caso essere completate entro 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo (cfr. art. 14 del D.L. 31.12.1996, n. 669 e ss.mm.ii.), decorsi i quali i creditori possono procedere ad esecuzione forzata;

Ritenuto dover proporre il riconoscimento e il finanziamento dei predetti debiti, tutti tipizzati all'art. 194 c.1 lett. a) del TUEL, articolo rubricato "*Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio*";

Dato atto che con Delibera di Consiglio n. 21 del 31.07.2025, si prendeva atto di quanto sopra indicato e si procedeva a riconoscere la somma pari ad € 81.543,72, rinveniente dalla sentenza per i giudizi contro il Consorzio Unico di Bacino delle Province di Napoli e Caserta R.G. n. 2320-2016 acquisita al protocollo n. 9749 del 12.09.24, esecutiva *ex lege*, quale debito fuori bilancio;

Dato atto che la somma pari ad € 71.286,03 per la sorte capitale e interessi è imputata sul cap. 124/6 del vigente bilancio finanziario;

Visto il D.L. 4 luglio 2006, n. 223 “*Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale*”, convertito in Legge n. 248/2006;

Visto il Decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante “*Misure urgenti in materia di concorrenza, liberalizzazioni e infrastrutture*”;

Vista la Legge n. 190/2012;

Visto il D.lgs. n. 33/2013;

Visto il D.lgs. n. 39/2013;

Tutto ciò premesso;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 *bis* del D.lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono riportate e trascritte quale parte integrante del presente dispositivo, di:

1. **Disporre** la liquidazione per la somma pari ad € 71.286,03 rinveniente dalla sentenza per i giudizi contro il Consorzio Unico di Bacino delle Province di Napoli e Caserta R.G. n. 2320-2016 acquisita al protocollo n. 9749 del 12.09.24, esecutiva ex lege, quale debito fuori bilancio;
 2. **Quantificare e pagare** la detta somma complessiva di euro 71.286,03, con imputazione a valere sul capitolo 124.6 del bilancio pluriennale 2025/2027;
 3. **Dare atto che** la procedura di liquidazione è gestita in conformità alla normativa nazionale vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3, Legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187 convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2010, n. 217);
 4. **Dare atto** dell'assenza di situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 *bis* della Legge sul procedimento amministrativo n. 241/1990;
 5. La presente determinazione:
 - ✓ È stata trasmessa al Responsabile dei Servizi Finanziari per il prescritto visto di regolarità contabile ex art. 147 *bis*, comma 1 e art. 183, comma 7 del D.lgs. n. 267/2000;
 - ✓ È stata trasmessa all'Ufficio Segreteria per la registrazione al Repertorio generale delle determinazioni;
 - ✓ È pubblicata all'Albo pretorio elettronico per quindici giorni consecutivi;
 - ✓ È trasmessa con relativi allegati al Responsabile della trasparenza per l'aggiornamento della sezione Amministrazione Trasparente del sito web istituzionale;
- Contro la presente determinazione è ammesso ricorso amministrativo per opposizione da presentare al Responsabile del Servizio che ha adottato l'atto entro giorni trenta (gg.30). È ammesso altresì ricorso al T.A.R. Campania entro giorni sessanta (gg.60) e ricorso straordinario al Capo dello Stato entro giorni centoventi (gg.120);
- A norma dell'articolo 8 della Legge n. 241/1990, si rende noto che Responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio a cui potranno essere richiesti chiarimenti.

Avella (AV), 21/01/2026

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

f.to dott. Pasquale Maiella

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E CONTABILE

(art. 147 bis, comma I, del D. lgs. 18.8.2000, n. 267)

Ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000, si rilascia parere **Favorevole** di regolarità tecnica attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa.

Note:

Avella (AV), 21/01/2026

Il Responsabile del Servizio

f.to dott. Pasquale Maiella

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

(art. 183 , comma 7, TUEL ; e art. 147 bis, comma IV dell'art. 151 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.)

Ai sensi del comma I dell'art. 147 bis e comma IV dell'art. 151 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; art.183,comma 7 TUEL, si rilascia parere di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria del presente atto.

Esito: **Favorevole**

Note:

Impegno collegato

Descrizione Impegno: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO CIG: CUP: Descrizione Capitolo: PAGAMENTO DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 TUEL Vincolo Bilancio: Vincolo Tesoreria:					
Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Quinti Livello p.f.	Esercizio	N. Impegno Provvisorio
1.10.05.04.001	1.3	124.6		2025	0
N. Impegno Definitivo	Importo Impegno	N. Sub-impegno	Importo sub-impegno	N. SottoSub-impegno	Importo Sottosub-impegno
794	€ 39.120,03	0	€ 0,00		€ 0,00

Creditore

Denominazione: CONSORZIO UNICO DI BACINO DELLE PROVINCE DI NAPOLI E CASERTA - Progressivo Fornitore: 5388 Codice Fiscale: 03532640616 P.Iva: 03532640616

Subimpegno collegato

Descrizione Impegno: RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI CIG: CUP: Descrizione Capitolo: PAGAMENTO DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 TUEL Vincolo Bilancio: Vincolo Tesoreria:					
Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Quinti Livello p.f.	Esercizio	N. Impegno Provvisorio
1.10.05.04.001	1.3	124.6		2025	0
N. Impegno Definitivo	Importo Impegno	N. Sub-impegno	Importo sub-impegno	N. SottoSub-impegno	Importo Sottosub-impegno

538	€ 42.441,68	1	€ 32.166,00		€ 0,00
-----	-------------	---	-------------	--	--------

Creditore

Denominazione: CONSORZIO UNICO DI BACINO DELLE PROVINCIE DI NAPOLI E CASERTA - **Progressivo**
Fornitore: 5388
Codice Fiscale: 03532640616 **P.Iva:** 03532640616

LIQUIDAZIONE

Numero Liquid.	Importo Liquidazione	Esercizio
41	39.120,03	2026

DESCRIZIONE CREDITORE

CONSORZIO UNICO DI BACINO DELLE PROVINCIE DI NAPOLI E CASERTA

LIQUIDAZIONE

Numero Liquid.	Importo Liquidazione	Esercizio
42	32.166,00	2026

DESCRIZIONE CREDITORE

CONSORZIO UNICO DI BACINO DELLE PROVINCIE DI NAPOLI E CASERTA

Avella (AV), 21/01/2026

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to dott.ssa Elisabetta Nisi

ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ

Il presente atto costituisce copia digitale conforme all'originale analogico depositato al repertorio generale dell'Ente.

Avella (AV), 21/01/2026

Il Responsabile del Servizio
f.to dott. Pasquale Maiella

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO INFORMATICO

Si attesta che l'atto di seguito indicato, è stato affisso in data 21/01/2026 all'Albo Pretorio di questo Comune con numero 48, e vi rimarrà fino al 05/02/2026;

Estremi identificativi dell'atto:

Determina n. 29 del 21/01/2026;

Oggetto: GIUDIZIO R.G. N. 2320-2016 INNANZI IL TRIBUNALE CIVILE DI AVELLINO TRA CONSORZIO UNICO BACINO E IL COMUNE DI AVELLA. PAGAMENTO SU SENTENZA. PROVVEDIMENTI.

Avella (AV), 21/01/2026

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO INFORMATICO

f.to dott. Pasquale Maiella